



Resolución Directoral N° 000010462026

Tocache, 11 MAR. 2026

VISTO, el Memorando N° 0189-2026-GRSM/DRE-UGEL-T/D, de fecha 26 de febrero 2026, el Expediente Judicial N° 00240-2016-0-2209-JM-CI-01, reconoce el pago de los intereses legales a favor de **AUGUSTO CRUZ MOZOMBITE** con DNI N° 01005231, y demás documentos adjuntos en un total de Cincuenta y seis (56) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que las sentencias judiciales con autoridad de cosa juzgada se cumplen en sus propios términos sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o Interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil penal o administrativa, conforme al Art. 4º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial - D.S. N° 017-93-JUS.,

Que mediante oficio N° 5277-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 12 de noviembre del 2025, comunicado por la Procuraduría Regional de San Martín, solicita cumplir el mandato judicial en atención a la citada Resolución N° 27 de fecha 4 de noviembre 2025.

Que, con Memorándum N° 189-2026-GRSM/DRE-UGEL.T/D, autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia que por mandato judicial recae en el Expediente Judicial N° 00240-2016-0-2209-JM-CI-01, el pago de los intereses legales respecto a la obligación principal, a favor del demandante **AUGUSTO CRUZ MOZOMBITE**, con Nota de coordinación N° 0085-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ solicita cumplimiento de resolución judicial la cual traslada el Oficio N° 5277-2025-PGE-GRSM/PPR-YPAM y recomienda en merito al Expediente Judicial N° 00240-2016-0-2209-JM-CI-01, contenida la resolución N° Veintisiete (27) de fecha 4 de noviembre de 2025, que REQUIERE a la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, cumpla con liquidar los intereses legales correspondiente.

El interés legal que corresponda pagar por adeudos de carácter laboral es el interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú, El referido interés no es capitalizable, Además, según el artículo 3º de la Ley N° 25920, existen dos fechas claves para realizar el cálculo de los intereses legales. *Día siguiente de que venció el pago de la obligación, día del pago o día de Liquidación.*

Que, mediante Resolución N° 27 de fecha 4 de noviembre del 2025 en la que requiere a la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, cumpla con hacer llegar la liquidación de los intereses legales respecto de la obligación principal, a lo dispuesto en la resolución N° 25 de fecha 28 de agosto del 2024 mediante la cual la parte demandante solicita la liquidación contenida en la resolución administrativa, teniéndose en cuenta que a la revisión



Resolución Directoral N° 0001046 2026

de autos obra la Resolución Directoral N° 2157-2024-UGEL-T de fecha 27 de julio del año 2024; la misma que ha sido remitida por la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache; la cual reconoce el derecho de la parte demandante, cumpliendo de lo ordenado en sentencia;



Que, la resolución N° 25 en el segundo considerando menciona que, el artículo 730 del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al caso de autos (en mérito a lo establecido en la Primera Disposición Final del Texto Único Ordenado de la Ley 27584 – ley que regula el proceso contencioso administrativo), establece referente a la Observación y Aprobación lo siguiente: "La tasación será puesta en conocimiento de los interesados por tres días, plazo en el que puedan formular observaciones. Vencido el plazo, el Juez aprueba o desaprueba la tasación. Si la desaprueba ordenará se realice nuevamente, optando entre los mismos peritos u otros". Asimismo, el artículo 746 del Código Adjetivo Civil, señala que la liquidación es observable dentro del tercer día, debiendo proponerse en forma detallada. Absuelto el traslado de la observación, o en rebeldía, se resolverá aprobándola o modificándola, y requiriendo su pago". En su TERCERO considerando de la resolución mencionada indica que mediante Resolución Veinticuatro, se corrió traslado a las partes procesales para que estimen lo pertinente con respecto a la antes referida resolución administrativa, que aprueba el beneficio demandado en la suma de **S/. 43,554.15 soles** por Bonificación Especial por preparación de Clases y Evaluación y al NO haber sido materia de observación la resolución antes mencionada, por ninguna de las parte procesales, máxime si el demandante solicita su aprobación debe procederse a aprobarse la misma y requerirse su pago conforme al Artículo 46° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584, que regula el Proceso Contencioso Administrativo, toda vez que ya en el presente caso la deuda está determinada de manera líquida – Artículo 1221 del Código Civil; por tales consideraciones y los fundamentos expuestos el Juzgado Mixto de Tocache, resuelve; APROBAR la Liquidación de Devengados correspondiente al Beneficio de Pago de la Bonificación especial mensual por Preparación de Clases y Evaluación equivalente al 30% de la remuneración total o íntegra, a favor de la parte Demandante, ascendente a la suma de **S/. 43,554.15 soles**, conforme a la Resolución Directoral N° 2157-2024-UGEL-T de fecha 27 de julio del año 2024. Al cual no fue considerada los intereses legales por lo que se **REQUIERE** con resolución N° 27 cumpla con hacer llegar la liquidación los intereses legales correspondiente, asignada en el Expediente Judicial N° **00240-2016-0-2209-JM-CI-01**, emitida ante el Juzgado Civil — Sede Tocache.

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución directoral regional N° 3691-2025-GRSM/DRESM de fecha 18 de noviembre de 2025;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER, el pago de los Intereses Legales por concepto de la Bonificación Especial por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al 30% de la remuneración íntegra o total, liquidación calculada en el Informe Pericial

Resolución Directoral Nº 000010462026

Nº 0102-2022- HHP/EML-CSJSM de fecha 7 de junio del 2022, la suma de Dieciséis mil novecientos veintiún con 84/100 Soles (S/ 16,921.84), a favor de don **AUGUSTO CRUZ MOZOMBITE**, Identificado con DNI. Nº 01005231, que Con Resolución Nº 27 de fecha 4 de noviembre del 2025, **REQUIERE** cumplir con liquidar los intereses legales respecto a la obligación principal asignada en el Expediente Judicial Nº 00240-2016-0-2209-JM-CI-01, emitida ante el Juzgado Civil — Sede Tocache.



NOMBRES Y APELLIDOS	INFORME PERICIAL	EXPEDIENTE JUDICIAL	INTERES LEGAL
AUGUSTO CRUZ MOZOMBITE	Nº 0102-2022- HHP/EML-CSJSM	Nº 00240-2016-0-2209- JM-CI-01	S/ 16,921.84

ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley Nº 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.



ARTÍCULO TERCERO. - Que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache **NOTIFIQUE** la presente Resolución Directoral, copia fedateada al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que cumpla con informar al Juzgado Mixto-Sede Tocache, para su conocimiento y demás fines.

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Mag. GLODEAN JAMES TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GJTC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/GRRHH

